

Divieto di disporre esenzioni non definite nel Regolamento Comunale - Parere della Corte dei Conti Puglia n. 93/2023 del 31 maggio 2023

Il Parere rilasciato dalla Corte dei Conti nasce da uno specifico quesito posto da un Comune pugliese circa la *"possibilità o impossibilità per l'Ente di disporre, in riferimento ad una limitata casistica e per periodi temporali ristrettissimi ed in favore di operatori economici privati, l'esonero da un carico fiscale al quale corrisponderebbe una trascurabile diretta diminuzione delle entrate del bilancio dell'Ente, compensata tuttavia dalle rilevanti ricadute economiche positive sull'intera economia cittadina, privata e pubblica e, quindi, in una prospettiva indiretta e di medio-lungo periodo, anche sul bilancio comunale"*. La Corte ha negato questa possibilità, che travalica le competenze e l'autonomia di una Pubblica Amministrazione nella gestione di un'entrata pubblica. In questo senso, la stessa Corte dei Conti ricorda come *"il Legislatore statale ha attribuito agli Enti territoriali il potere di disciplinare il canone unico patrimoniale in modo da garantire l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe, così operando un bilanciamento tra la necessità di predeterminazione statutale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali riconosciuta dagli artt. 117, 118 e 119 Cost."*



Allegato

